



Resolución Directoral N°002688 2025

Tocache, 30 OCT 2025

VISTO, el Memorando N° 1077-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 22 de octubre 2025, que autoriza realizar proyectar resolución el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, en cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, contenido en el expediente N° 00200-2015-0-2209-JM-CI-01, a favor de **LUISA DEIDAMIA FLORES ROLDAN con DNI N° 01186097**, y demás documentos adjuntos, con un total de cuarenta y seis (46) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Le Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 002688 2025

Que, la accionante FLORES ROLDAN LUISA DEIDAMIA, interponen demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° 00200-2015-0-2209-JM-CI-01; siendo así, mediante Resolución N° 14 de fecha 15 de setiembre de 2017, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, resolvió declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia NULAS las resoluciones: Resolución Jefatural N° 00745-2015-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 17 de marzo del año 2015 y en la Resolución Directoral N° 1262-2015-GRSM/DRE de fecha 14 de julio del año 2015; en consecuencia, ORDENO a los representantes legales de las entidades demandadas UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL -TOCACHE Y DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARTÍN emitan nueva resolución administrativa reconociendo y reintegrando a la demandante **FLORES ROLDAN LUISA DEIDAMIA**, monto diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clase y Evaluación equivalente al 30%, calculado en base a la Remuneración Total o Integra, con la correspondiente liquidación y pago de devengados e intereses legales conforme a los fundamentos 15 y 16 de la presente resolución, y con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, y ORDENA que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo, el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Total o íntegra del accionante, asimismo, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que hayan laborado como profesores de aula), debiendo descontarse los montos pagados que han percibido, con el pago de los intereses legales que corresponda, sin costas ni costos; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres, generándose la Resolución N° 17 de fecha 20 de setiembre de 2022, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 20 de fecha 17 de junio de 2024, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache;

Que, con nota informativa N° 0105-2024-GRSM-DRESM/UGEL-TOCACHE/AJ de fecha 7 de agosto del 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00200-2015-0-2209-JM-CI-01, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°002688 2025

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial Resolución N° 14 del 15 de setiembre 2021, contenida en el expediente judicial N° 00200-2015-0-2209-JM-CI-01, y la resolución N° 20 de fecha 17 de junio del 2024, del Juzgado Civil de Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos Judiciales de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, se remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado, el cual asciende el monto de **devengado de Trece mil cincuenta y cinco con 53/100 soles (S/ 13,055.53)**, más intereses legales la suma de **Dieciséis mil doscientos cincuenta y seis con 43/100 soles (S/ 16,256.43)**, asciendo un total de **Veintinueve mil trescientos once con 95/100 soles (S/ 29,311.95)**, los cuales al 17 de octubre del 2025 han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados e interés legal generados desde la vigencia de la Ley N° 25212 hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de enero de 2000, fecha de vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, hasta el mes de noviembre del 2012, cuya fuente de información fueron las constancia de pago y boleta de pago, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 2411-2024- GRSM/DRE de fecha 18 de julio del 2024, resuelve **RECONOCER RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° 00200-2015-0-2209-JM-CI-01, a favor de **FLORES ROLDAN LUISA DEIDAMIA**, el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración íntegra o Total del accionante, asimismo, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que hayan laborado como profesores de aula), debiendo descontarse los montos pagados que han percibido, con el pago de los intereses legales que corresponda, sin costas ni costos; siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 14 de fecha 15 de setiembre de 2021; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 20 de fecha 17 de junio de 2024, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 14.



Respecto al pago de intereses legales, debe señalarse que la demandante, durante el periodo reconocido ha sido profesora en actividad en el cargo de Profesora de Aula, y por tanto los intereses legales deben calcularse conforme a la Nonagésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, tal como ha quedado delimitado en el Precedente Judicial contenido en la Casación N° 5128-2013-Lima, que señala "El Interés Fijado por adeudo de carácter previsional, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la república y el Tribunal Constitucional, es el interés legal fijado por el Banco Central de reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia, debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249º de dicho Código de acuerdo a la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada



Resolución Directoral N°002688 2025

de su cumplimiento", siendo que, en deben liquidarse hasta el cumplimiento efectivo del pago de devengados.

Que en vista que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con autonomía presupuestal financiera; corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; por lo que se emite la presente resolución;

De conformidad con lo establecido en T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el D.S. N° 004 2019-JUS; Ley N° 32185 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para El Año Fiscal 2025"; Decreto Legislativo N° 1440 "Del Sistema Nacional De Presupuesto Público";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de don **FLORES ROLDAN LUISA DEIDAMIA** con DNI N° 01186097, el pago de reintegro de devengados por concepto de bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de remuneraciones total o integra, más los intereses legales, dando de esta forma el cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00200-2015-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 14 de fecha 15 de setiembre del 2021, del Juzgado Mixto de Tocache; la suma calculada asciende el importe de **Trece mil cincuenta y cinco con 53/100 soles (S/ 13,055.53)**, más intereses legales la suma de **Dieciséis mil doscientos cincuenta y seis con 43/100 soles (S/ 16,256.43)**, asciendo un total de **Veintinueve mil trescientos once con 95/100 soles (S/ 29,311.95)**.

Nombres del Demandante	N° de Expediente Judicial	Concepto	Fuentes del Calculo	Devengados S/	Intereses legales S/	Total
FLORES ROLDAN LUISA DEIDAMIA	00200-2015-0-2209-JM-CI-01	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, en base de la remuneración TOTAL (integra), más intereses legales.,	Resoluciones, constancia de pago, boleta de pago	S/ 13,055.53	S/ 16,256.43	S/ 29,311.95

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N^o 002688 2025

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache la presente resolución a la administrada, a la Procuraduría Pública Regional San Martín y Dirección Regional de Educación de San Martín

ARTÍCULO CUARTO. - **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el Portal Institucional de la de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTORA (c) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCAHE

RCV/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH